

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

PRESSUPOSTO ROUBO DO DIAMANTE 007 | PROCESSO

1734/66 - S001736/84 (Tombo Proc. nº 89 - L 1 - fls. 7) e
vários apensos.

TIPO

Ação Penal

VARA

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 8ª Vara Criminal de Brasília

RÉUS (SUPOSTO "ROUBO" DO DIAMANTE)

Ipócrates Basile Takopoulos, Rachid Ayoub Iskander
Abboud e Eustratios Dimósthénis Koslidis.

VÍTIMA (SUPOSTO "ROUBO" DO DIAMANTE)

"Garimpeiro" João Barbosa Sobrinho.

RÉUS (SEQUESTRO E TORTURA DO IPÓCRATES BASILE TAKOPOULOS)

Francisco de Assis Neves, Severiano de Farias Filho,
Egberto Assumpção Pacheco Nogueira, José Alencar
Teixeira, Jason Barbosa de Faria, Clovis Barbosa de
Faria, João Barbosa Sobrinho, Romeu da Silva Pereira,
Rivaldo Souza de Oliveira, Domingos Dias Ferreira,
Edna Garcia Brasil, Luiz da Costa Bronzeado, Edson
Lasmar.

PRESSUPOSTO ROUBO DO DIAMANTE 007 EM 1965

Em **21 de outubro de 1965**, o grego **Ipócrates Basile Takopoulos**, sabendo da existência de um valioso diamante, descoberto pelo **garimpeiro João Barbosa Sobrinho**, uma pedra de aproximadamente 90 gramas, ou seja, 450 quilates, teria sido encontrada no garimpo no Rio da Prata, município de João Pinheiro/MG, propôs negócio a ele com a ajuda de **Rachid Ayoub Iskander Abboud**, que se dizia conhecedor do negócio de pedras preciosas. Na denúncia do Ministério Público consta que o grego, seu compatriota **Eustratios Dimósthénis Koslidis** e o sírio/libanês Rachid, articularam um plano para adquirir a pedra. Fizeram dois depósitos bancários nos valores de 12 mil e de 6 mil cruzeiros antigos na conta do grego. De posse dos recibos, falsificaram os valores para 1 bilhão cada um deles. A finalidade era "iludir" o garimpeiro, para que acreditasse na idoneidade financeira do comprador, e exibiram-lhe assim os recibos

falsificados. Impressionado com tamanha quantia que revelavam possuir, o garimpeiro vendeu-lhes o diamante por 4 bilhões de cruzeiros antigos, recebendo em pagamento dois cheques, cada um no valor de 2 bilhões de cruzeiros, mas que para a amarga surpresa do garimpeiro, não possuíam fundos.

Com a pedra preciosa em mãos, Ipócrates e Rachid fugiram para o Uruguai, local em que o outro comparsa, Dimósthénis, foi encontrá-los. Dalí os três partiram para a Grécia. Consta na denúncia que, antes, porém, o grego havia pedido a Dimósthénis que confeccionasse uma réplica do diamante em cristal de rocha.

A defesa de Ipócrates, por outro lado, relatou que ele recebeu a pedra para tão somente vender em condições previamente estabelecidas, e que não a teria comprado.



Foto: Capas dos processos

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

O “roubo” do diamante 007, de 450 quilates, em 1965, um dos casos mais polêmicos ocorrido em Brasília na década 60 e de repercussão internacional. O processo tramitou nas primeiras Varas Criminais do TJDF T, envolvendo diversos atores: garimpeiro, agentes de polícia, deputado, médicos, etc.

PERSONAGENS

Ipócrates Basile Takopoulos (réu), grego, natural de Halia, Grécia, com 33 anos à época dos fatos e residente na Cidade Livre (atual Núcleo Bandeirante), proprietário de um bar.

Rachid Ayoub Iskander (réu), sírio/libanês, natural de Rahbé, Líbano, residente na Cidade Livre, comerciante e conhecedor de pedras preciosas.

Eustratios Dimósthénis Koslidis (réu), grego, comerciante, domicílio incerto.

João Barbosa Sobrinho (vítima), brasileiro, natural de Monte Alegre/MG, casado, garimpeiro, com 63 anos de idade, residente na Cidade Livre.

SEQUESTRO E TORTURA

No dia 22 de dezembro daquele ano, o delegado responsável pelas investigações, **Egberto Assumpção Pacheco Nogueira**, e os policiais, conhecendo o paradeiro do grego, conseguiram atraí-lo para que retornasse ao Brasil. No entanto, ao saltar do avião, Ipócrates foi preso e encaminhado para o Quartel da 1ª Bateria de Canhões Anti-Aéreos, em Brasília. Questionado sobre a pedra valiosa, o grego afirmou que se tratava de um cristal sem valor, que se fragmentou na Grécia em sete pedaços quando deixou cair, por descuido, a máquina fotográfica em que estava escondida a pedra. A versão apresentada à polícia foi noticiada pela imprensa da época.

Sem as devidas formalidades legais, o grego ficou recolhido no quartel de 22 de dezembro de 1965 a 9 de janeiro de 1966. Foi interrogado por inúmeras vezes e torturado, inclusive, submetido a choques elétricos, para que revelasse onde estaria o diamante. No dia 9 de janeiro de 1966, o retiraram do quartel e o conduziram para uma fazenda próxima a Luziânia, em Goiás. Ali, foi submetido a mais torturas, uma delas chamada por eles de



Foto: Envolvidos no golpe do Diamante 007

“hidráulica”. Foi levado a vários lugares, e sob novas torturas, confessou que teria enterrado na Grécia.

Após cinco meses e meio (7 de junho de 1966), dava-se por fim o tormento de Ipócrates Basile Takopoulos, quando foi levado por um dos seus algozes a um médico para ser socorrido, e no percurso para Brasília foi encontrado, em virtude de uma denúncia da esposa do grego, para que investigassem a suposta fuga do marido. Portanto, a penosa jornada do Ipócrates foi marcada por longos relatos de crueldade.

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

PRESSUPOSTO ROUBO DO DIAMANTE 007 | PROCESSO

1734/66 - S001736/84 (Tombo Proc. nº 89 - L 1 - fls. 7) e
vários apensos.

TIPO

Ação Penal

VARA

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 8ª Vara Criminal de Brasília

RÉUS (SUPOSTO "ROUBO" DO DIAMANTE)

Ipócrates Basile Takopoulos, Rachid Ayoub Iskander
Abboud e Eustratios Dimósthénis Koslidis.

VÍTIMA (SUPOSTO "ROUBO" DO DIAMANTE)

"Garimpeiro" João Barbosa Sobrinho.

RÉUS (SEQUESTRO E TORTURA DO IPÓCRATES BASILE TAKOPOULOS)

Francisco de Assis Neves, Severiano de Farias Filho,
Egberto Assumpção Pacheco Nogueira, José Alencar
Teixeira, Jason Barbosa de Faria, Clovis Barbosa de
Faria, João Barbosa Sobrinho, Romeu da Silva Pereira,
Rivaldo Souza de Oliveira, Domingos Dias Ferreira,
Edna Garcia Brasil, Luiz da Costa Bronzeado, Edson
Lasmar.

NO TJDF T

Na fase inquisitorial foram reunidos aos autos,
além dos vários depoimentos, importantes
documentos, como laudos de exames de
corpo de delito, esquema de partilha, boletim
de socorro, laudo pericial realizado em
fazendas, entre outros.

No início das investigações, Ipócrates e os
dois comparsas tiveram a prisão preventiva
decretada pelo então M.M. Juiz da 1ª Vara
Criminal, **Juscelino José Ribeiro**, em 4 de
janeiro de 1966.

O Ministério Público opinou pela condenação
de Ipócrates nas penas do art. 171 do Código
Penal, e pela absolvição da prática do crime
de contrabando. Sobre o delito previsto no
art. 299 do CP, o então promotor pediu sua
desclassificação, para que fosse condenado
às sanções do art. 304 do CP, uso de
documento falso.

A então juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de
Brasília, **Maria Carmen Henriques Ribeiro de
Oliveira (1ª Primeira Juíza do TJDF T)**, relatou,
entre outras questões, que as provas colhidas
conduzem ao convencimento de que a pedra
era um diamante valioso.

Segundo a então juíza em sua sentença,
Ipócrates responderia pelo crime de
estelionato. Em relação aos demais
acusados, relatou que a maior parte das
ações delituosas praticadas por eles eram
"indissoluvelmente" ligadas umas às outras.

Desse modo, em 27/3/1969, Ipócrates Basile
Takopoulos foi condenado, em primeira
instância, à pena de três anos de reclusão e
multa de cinco cruzeiros novos, como incurso
no art. 171 do Código Penal; outros seis
também foram condenados e três absolvidos,
naquele momento. Consta ainda que o grego
deixou que a sentença transitasse em julgado
e que os demais recorrem.

Atuaram no caso, por exemplo, os então
juízes do TJDF T: Waldir Meuren, Sebastião Rios,
Maria Carmen Henriques Ribeiro de Oliveira,
Juscelino José Ribeiro, Luiz Cláudio de Almeida
Abreu; os desembargadores Hugo Auler
(primeiro presidente do TJDF T), José Júlio Leal
Fagundes, Lúcio Batista Arantes, Mário Brasil,
Milton Sebastião Barbosa, José Colombo de
Souza, dentre outros.

PROCESSOS HISTÓRICOS MEMORIAL TJDF T

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

O “roubo” do diamante 007, de 450 quilates, em 1965, um dos casos mais polêmicos ocorrido em Brasília na década 60 e de repercussão internacional. O processo tramitou nas primeiras Varas Criminais do TJDF T, envolvendo diversos atores: garimpeiro, agentes de polícia, deputado, médicos, etc.

PERSONAGENS

Ipócrates Basile Takopoulos (réu), grego, natural de Halia, Grécia, com 33 anos à época dos fatos e residente na Cidade Livre (atual Núcleo Bandeirante), proprietário de um bar.

Rachid Ayoub Iskander (réu), sírio/libanês, natural de Rahbé, Líbano, residente na Cidade Livre, comerciante e conhecedor de pedras preciosas.

Eustratios Dimósthénis Koslidis (réu), grego, comerciante, domicílio incerto.

João Barbosa Sobrinho (vítima), brasileiro, natural de Monte Alegre/MG, casado, garimpeiro, com 63 anos de idade, residente na Cidade Livre.

Trechos da Sentença da Juíza de Direito Maria Carmen Henriques Ribeiro de Oliveira, datada de 27/3/1969, 4ª Vara Criminal de Brasília:

“São seis extensos volumes, onde inúmeros fatos se entrosam e se intrincam. Examinei-os cuidadosamente, página por página, em árduo trabalho. (...) Ipócrates Basile Takopoulos é acusado da prática dos crimes de estelionato e falsificação, em cúmulo material (...) Ipócrates Basile Takopoulos, visto ter sido CONDENADO, por sentença dêste Juízo, datada de 27.03.1969, à pena de três (3) anos de reclusão e multa de cinco cruzeiros novos, com incurso no art. 171 do Cód. Penal. (...) Passo ao exame das acusações contra FRANCISCO DE ASSIS NEVES, SEVERIANO DE FARIAS FILHO, EGBERTO ASSUMPÇÃO PACHECO NOGUEIRA, JOSÉ DE ALENCAR TEIXEIRA, JASON BARBOSA DA SILVA, ROMEU DA SILVA PEREIRA, RIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA, DOMINGOS DIAS FERREIRA E EDSON LASMAR. (...) Sem a menor sombra de dúvida, o condutor da tragédia e o ator principal foi, ao mesmo tempo, o Delegado Assumpção, com sua capacidade ilimitada de ludibriar. A palavra do réu neste sentido não pode ser levada em consideração, uma vez que êle se compraz em enlamear todos quantos se lhe aproximam. Sua capacidade de mentir da maneira mais leviana está sobejamente demonstrada nos autos: mentiu ao Supremo Tribunal Federal; mentiu, várias vezes, nos autos do inquérito que presidia, seja através de ofício a Edson Lasmar, solicitando a localização do GREGO, quando o detinha; seja determinando a expedição de radiogramas para o Uruguai e o Paraguai, pedindo idêntica providência, conforme se pode constatar pelos documentos de fls. 297 e 298 (1º volume) (...)”

Condeno Egberto Assumpção Pacheco Nogueira à pena de 4 anos de reclusão, por haver cometido o delito previsto no art. 148, § 2º do Código Penal. Em virtude de haver infringido o art. 129, c/c o art. 25 do mesmo diploma legal, condeno-o à pena de oito meses de detenção que, em vista do art. 51, § 2º, aumento de metade, perfazendo um total de 12 meses de detenção. Na fixação da pena levei em conta a fôlha de antecedentes do réu, que registra a existência de dois inquéritos policiais e um processo; a sua personalidade – Delegado violento e atrabiliário, conforme foi revelado por diferentes depoimentos; a circunstância de ter efetuado o sequestro da vítima aproveitando-se de sua condição de Delegado, qualidade na qual detinha o GREGO até o dia 23 de maio, praticando contra êle crimes de outra natureza; a circunstância, ainda, de ter agido com abuso de autoridade, incentivando subordinados seus a seviciar a vítima; e, finalmente, a agravante prevista no art. 45, I, do Código Penal, já que foi o acusado, conforme se demonstrou, quem dirigiu a atividade delituosa dos demais co-réus. Condeno-o, finalmente, à pena de três anos de reclusão, por infração ao art. 299 do Código Penal, bem como à multa de cinco cruzeiros novos...”